ПАМЯТКА: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АУДИОЗАПИСЬ В СУДЕ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА

Аудиозапись может быть принята судом как доказательство при соблюдении условий:

- **Ст. 55 ГПК РФ** — аудиозаписи являются самостоятельными доказательствами.
- **Ст. 77 ГПК РФ** —
  лицо, представляющее запись, обязано указать, когда, кем и в каких условиях она произведена.
- **Ст. 157 ГПК РФ** — суд обязан непосредственно исследовать аудиозапись (прослушать её в заседании).
- **Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019** —
  согласие лица на запись не требуется, если она касается договорных отношений или публичных ситуаций.
- **Определение ВС РФ от 14.04.2015 № 33-КГ15-6** —
  запись телефонного разговора по вопросам долга, сделанная без предупреждения, допустима.
- **Определение ВС РФ от 06.12.2016 № 35-КГ16-18** —
  запись разговора с работодателем без предупреждения допустима, если касается трудовых споров.

2. ЧТО МОЖНО (РАЗРЕШЕНО)

Ситуация	Основание
Записывать переговоры с контрагентами без их согласия	Определение ВС РФ № 33-КГ15-6
Использовать запись, если разговор касается деловых, трудовых, договорных отношений	Постановление Пленума ВС РФ № 10
Записывать разговоры с работодателем по вопросам трудовых споров	Определение ВС РФ № 35-КГ16-18
Представлять запись без фоноскопической экспертизы (если нет сомнений в подлинности)	Судебная практика
Заявлять ходатайство о прослушивании записи в судебном заседании	Ст. 157 ГПК РФ

3. ЧТО НЕЛЬЗЯ (ЗАПРЕЩЕНО / РИСКОВАННО)

Действие	Почему запрещено	Норма права
Нарушать тайну частной жизни, семейну ю тайну	Запись может быть признана незаконной	Ст. 23, 24 Конститу ции РФ
Предоставлять запись без указания даты, места и условий записи	Запись не будет принята как доказательство	Ст. 77 ГПК РФ
Ссылаться только на расшифровку без пр иложения аудиофайла	Суд должен исследовать ориг инал записи	Ст. 77 ГПК РФ
Редактировать запись, делать монтаж, вы резать фрагменты	Риск признания записи сфаль сифицированной	Ст. 161 ГПК РФ, ст. 303 УК РФ
Пересылать через мессенджеры (сжатие у бивает метаданные)	Файл теряет доказательствен ную ценность	Судебная практика
Использовать спецсредства для негласног о сбора информации	Запрещено законом	Ст. 138.1 УК РФ

4. КАК ПОДГОТОВИТЬ АУДИОЗАПИСЬ К СУДУ

Шаг 1. Произведите запись правильно:

- Используйте диктофон или приложение с сохранением оригинального качества.
- Запомните или зафиксируйте: дату, время, место и обстоятельства записи.

Шаг 2. Сохраните оригинал:

- Не редактируйте, не вырезайте фрагменты.
- Не пересылайте через мессенджеры (они сжимают и удаляют метаданные).
- Скопируйте файл на компьютер/флешку без изменений.

Шаг 3. Составьте расшифровку (стенограмму):

- Распечатайте текст разговора с указанием, кто говорит и какие фразы.
- Отметьте неразборчивые места (например, «[неразборчиво]»).
- Подпишите расшифровку: ФИО, дата, подпись.

Шаг 4. Подготовьте сопроводительную записку (обязательно!):

В соответствии со **ст. 77 ГПК РФ** укажите:

Что указать	Пример
Когда произведена запись	31.03.2026, 14:30
Кем произведена запись	Иванов И.И. (ФИО полностью)
В каких условиях	Телефонный разговор, личная встреча, адрес
Каким устройством	Диктофон, iPhone 15, приложение Voice Memos
Какое отношение имеет к делу	Подтверждение признания долга ответчиком

Шаг 5. Подготовьте ходатайство о приобщении записи к делу:

В ходатайстве укажите:

- Файл прилагается (на CD/DVD или флешке, с расшифровкой).
- Просьбу прослушать запись в судебном заседании.
- Обоснование относимости к делу (как запись подтверждает вашу позицию).

5. ЧЕК-ЛИСТ: ВСЁ ГОТОВО К СУДУ

- [ ] Оригинал записи сохранён без изменений.
- [ ] Указаны дата, время, место, условия записи.
- [ ] Указано, кем и каким устройством произведена запись.
- [ ] Есть письменная расшифровка (стенограмма).
- [ ] Файл записан на носитель (CD, флешка).

- [ ] Подготовлено ходатайство о приобщении.

6. ФОНОСКОПИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Когда назначается:

- При заявлении о фальсификации записи.
- При необходимости идентификации говорящего.
- При сомнениях в дословном содержании разговора.

Что исследует:

- Признаки монтажа и изменений.
- Непрерывность записи, равномерность фонового шума.
- Голос и речь говорящего (идентификация).
- Дословное содержание (при плохом качестве).

Важно: наличие монтажа не влечёт автоматического исключения записи. Суд оценивает, искажает ли монт аж смысл разговора.

7. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- **Диктофон лучше мессенджеров** — сохраняет оригинальное качество и метаданные.
- **Если пересылаете — только файлом** (не через сжатие, с пометкой «оригинал»).
- **Для страховки — отправьте запись себе на email** (дата отправки фиксируется).
- **При плохом качестве — экспертиза** может потребоваться для восстановления содержания.
- **Перед записью оцените законность** — не затрагивайте частную жизнь, не используйте спецсредства.
- **В случае угроз — обратитесь в полицию** (запись может служить дополнительным доказательством).

8. ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ

- **ГПК РФ (ст. 55, 71, 77, 79, 157)** — допустимость доказательств, требования к аудиозаписи, экспертиза.
- **Конституция РФ (ст. 23, 24)** — защита частной жизни.
- **УК РФ (ст. 138.1)** — запрет на использование спецсредств для негласного сбора информации.
- **Постановление Пленума ВС РФ № 10 от 23.04.2019** — разъяснения по использованию аудиозаписей.

Важно: эта памятка даёт общие рекомендации. Перед использованием аудиозаписи в суде проконсультируйтесь с юристом.

Скорректированный чек-лист: всё готово к суду

Проверьте, что выполнены все условия — поставьте галочку напротив каждого пункта:

1. Оригинал записи:

- [ ] Аудиофайл сохранён в исходном формате (без редактирования, монтажа, обрезки).
- [ ] Запись не пересылалась через мессенджеры или облачные сервисы с автоматическим сжатием.
- [ ] Оригинал файла скопирован на надёжный носитель (CD/DVD, USB-флешка) без изменений.
- [ ] Метаданные файла (дата, время, устройство записи) сохранены и не повреждены.

2. Информация о записи (по ст. 77 ГПК РФ):

- [ ] Точно указана дата и время записи (например: 31.03.2026, 14:30).
- [ ] Указано место проведения записи (адрес, название организации, тип связи — телефонный разговор и т. д.).
- [ ] Зафиксированы обстоятельства записи (встреча, телефонный разговор, совещание и т. п.).
- [ ] Подтверждено, что запись касается предмета спора (договорных, трудовых, финансовых отношений и т. д.).

3. Авторство и устройство:

- [ ] Чётко указано, кто произвёл запись (ФИО полностью, статус — истец, свидетель и т. д.).
- [ ] Указано устройство, которым сделана запись (модель диктофона, смартфона, название приложения).
- [ ] Подтверждено, что устройство не относится к спецсредствам для негласного сбора информации (ст. 138.1 УК РФ).

4. Документальное сопровождение:

- [ ] Составлена письменная расшифровка (стенограмма) разговора:
  - [ ] В расшифровке обозначено, кто из участников что говорит.
  - [ ] Отмечены неразборчивые фрагменты (например, «[неразборчиво]»).
  - [ ] Текст подписан составителем (ФИО, дата, подпись).

- [ ] Подготовлена сопроводительная записка с указанием всех сведений о записи (см. п. 2 и 3).
- [ ]
  Файл и расшифровка пронумерованы и озаглавлены (например: «Аудиозапись разговора от 31.03.2026 меж ду Ивановым И. И. и Петровым П. П., расшифровка прилагается»).

5. Процессуальные документы:

- [ ] Составлено ходатайство о приобщении аудиозаписи к материалам дела:
  - [ ] В ходатайстве указано, что файл и расшифровка прилагаются.
  - [ ] Содержится просьба о прослушивании записи в судебном заседании (ст. 157 ГПК РФ).
  - [ ] Приведено обоснование относимости записи к делу (как она подтверждает позицию истца/ответчика).
- [ ] Ходатайство подано в суд с соблюдением процессуальных сроков.
- [ ]
  Копия ходатайства и материалов направлена другой стороне (если требуется по процессуальным нормам).

6. Дополнительные меры (при необходимости):

- [ ]
  Проведена фоноскопическая экспертиза (если есть сомнения в подлинности, монтаже или идентификации г оворящего).
- [ ] Получено экспертное заключение с выводами о:
  - отсутствии признаков монтажа;
  - непрерывности записи;
  - идентификации голосов (если это важно для дела).
- [ ] Экспертное заключение приложено к ходатайству (если экспертиза проводилась).

Важно:

- Перед подачей проверьте, что все документы (расшифровка, записка, ходатайство) оформлены письменно и подписаны.
- Убедитесь, что носитель с записью исправен и готов к воспроизведению в суде.
- Если сомневаетесь в законности записи (касается частной жизни, получена с нарушением закона), проконс ультируйтесь с юристом до подачи в суд.